

## RECURSO CÍVEL Nº 5067710-40.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: MARCOS FLORENCIO DE CARVALHO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - INDENIZAÇÃO POR FOLGAS NÃO GOZADAS - NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 167 DO STJ E DA SÚMULA 463 DO E. STJ - REMUNERAÇÃO DA SOBREJORNADA DO EMPREGADO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DA RUBRICA RECLAMADA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR FOLGA NÃO USUFRUÍDA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

### ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante o prévio recolhimento. Condene o recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5067710-40.2024.4.02.5101

510014924951 .V3

## RECURSO CÍVEL Nº 5067710-40.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: MARCOS FLORENCIO DE CARVALHO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

### RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, ante o prévio recolhimento das custas, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste na isenção de IR sobre a verba relativa a indenização de folgas não gozadas, com pedido de repetição de indébito.

O pedido inicial (evento 1, INIC1): *"II - A total procedência da ação para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre a rubrica denominada FOLGA;"*.

**Com sua inicial, não apresentou quaisquer documentos que comprovassem a natureza e o fundamento da rubrica FOLGA.**

O juízo de origem julgou **improcedente o pedido**. Ponderou que **somente** rubricas como 'folga indenizada', 'folga trabalhada' ou 'folga não gozada', que revelam o caráter indenizatório da verba, estão isentas de imposto de renda, bem como que o autor anexou contracheques ao evento 1, CHEQ7, apontando ter recebido apenas rubrica denominada 'folga' (código 00910). Entretanto, não se constatou que as rubricas 'folga' aludem à indenização pelo descanso não gozado.

O autor apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

A parte autora recorre pugnando pela reforma da sentença. Requer que *"I - Seja o presente Recurso conhecido e provido, reformando-se a r. sentença in totum, para condenar a União Federal à restituição do imposto de renda incidente sobre as verbas percebidas pelo autor"*

a título de folgas indenizadas, descritas como folgas (código 910), devidamente corrigida nos termos da Súmula 35 da TNU."

É o breve relatório. Decido.

## VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda sobre a parcela denominada "folgas indenizadas" recebidas pelo autor, e se ela ostenta natureza indenizatória ou remuneratória.

Todo trabalhador celetista que exercesse suas funções embarcado em navio sonda e/ou plataforma de exploração de petróleo, teria direito a 1 dia de folga para cada turno laborado, nos termos da Lei nº 5.811/72. Entretanto, em alguns momentos, foi requisitado para trabalhar na Plataforma durante o período de folgas e que, em virtude do trabalho nas folgas, recebeu a verba denominada "folgas indenizadas". Nos termos do disposto na Lei 5.811/72 e, lei que trata do regime de trabalho dos empregados petroleiros, há o direito de gozo em momento posterior das referidas folgas trabalhadas. Tendo saído da empresa sem fruição efetiva das folgas, entende o autor que não caberia incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de folgas não gozadas, sob o fundamento de que a verba possuiria natureza indenizatória.

Para além da discussão quanto a natureza da verba recebida pelo autor, deve-se ressaltar que a matéria tratada nos autos, de incidência do imposto de renda sobre "folgas indenizadas" paga aos empregados que atuam em empresas exploradoras de petróleo, já encontra-se pacificada no âmbito do E. STJ que, quando do julgamento do Resp 1.049.748 - RN, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou o Tema n. 167 "*Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo.*"

Diante de todo o exposto, aplicar-se-ia o entendimento inserto no RESP 1.049.748 - RN, que determina a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida a título de "folgas indenizadas". Inclusive, foi este julgado que deu origem à citada Súmula nº 463 do STJ, a qual serviu de fundamento para a sentença ora atacada.

*PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - IHT. PETROBRÁS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. 1. A verba intitulada "Indenização por Horas Trabalhadas" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp 666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 28.05.2008, DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008). 2. A ausência de explicitação da omissão que não teria sido suprida pelo Tribunal de origem e que ensejaria a violação do artigo 535, do CPC, impõe a aplicação da Súmula 284/STF à espécie. 3. O Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade da multa de 75% (setenta e cinco por cento), ao fundamento de que "a exigência de multa, fixada no montante de 75%, próximo ao do débito cobrado, apenas pelo não recolhimento do tributo, sem que tenha havido grave ofensa à ordem tributária, padece de razoabilidade, configurando confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Lei Fundamental", razão pela qual se revela obstada a análise do alegado dissídio jurisprudencial e violação do artigo 44, I, da Lei 9.430/96. 4. É que, fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedentes do STJ: REsp 614.535/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJ 01.04.2008, AgRg no REsp 953.929/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11.12.2007, DJ 19.12.2007; e REsp 910.621/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 20.09.2007). 5. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido. 6. Recurso especial do contribuinte desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.*

Por fim, ressalto que o entendimento supra exposto é corroborado pela e. TNU, concluindo pela contrariedade ao que fixado no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 ("**incide imposto de renda sobre as folgas do empregados trabalhadas e indenizadas.**").

Todavia, no presente caso, o autor não demonstrou que as rubricas FOLGA presentes em seu contracheques correspondem a horas de folgas que foram trabalhadas. Afinal, não são as folgas por si, às quais tem direito, que são isentas mas sim aquelas que, podendo ser fruídas, foram trabalhadas. O autor pode receber ambas, mas precisa comprovar que estas que lhe foram pagas correspondem a horas trabalhadas, ou seja, que não foram gozadas como folgas.

Nessa linha, **somente** rubricas como 'folga indenizada', 'folga trabalhada' ou 'folga não gozada', que revelam o caráter indenizatório da verba, estão isentas de imposto de renda.

Entretanto, não se constatou que as rubricas 'folga' aludam à indenização pelo descanso não gozado, pelo que a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante o prévio recolhimento. Condene o recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

---

5067710-40.2024.4.02.5101

510014924950 .V3